

AHMAD BIN ABDULLAH

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 16hb Julai 2020 / 24 Zulkaedah 1441H

Kes Rayuan No. 10000-043-0062-2019

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Encik Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.

Peguam Syarie Responden : Puan Kamazura binti Md Kamal dari Tetuan Aishah Kama & Sabri

Fakta Kes

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor melalui kes nombor 10200-043-0256-2014 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[2] Responden adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara.

[3] Perayu dilahirkan pada 9/10/1981, berbangsa India dan agama asal Perayu adalah Hindu. Perayu telah memeluk agama Islam pada tahun 2007 di Pejabat PERKIM Kuala Lumpur ketika berumur 25 tahun dan memilih untuk dikenali sebagai Ahmad bin Abdullah.

[4] Semasa perjalanan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, atas tuntutan balas dan permohonan Interlokutori Responden, Hakim Bicara telah memerintahkan Perayu menjalani proses rundingcara aqidah dan istitabah di Jabatan Mufti Negeri Selangor selama tempoh 6 bulan. Setelah Perayu selesai menjalani proses tersebut, laporan telah diserahkan ke Mahkamah Bicara pada 7/3/2016. Berdasarkan laporan tersebut, Perayu masih dengan pendiriannya untuk meneruskan tuntutannya.

[5] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan 3 orang saksi iaitu kakaknya, jiran dan kawan setempat kerja dengan Perayu. Manakala bagi pihak Responden, seramai 2 orang telah memberikan keterangan iaitu masing-masing dari Bahagian Pendaftaran Muallaf Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan pegawai yang terlibat mengislamkan Perayu pada 12/4/2007 dari PERKIM.

[6] Hakim Bicara telah memberikan penghakiman pada 8/7/2019 sebagaimana berikut:

1. Mahkamah menolak permohonan Plaintiff untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi beragama Islam.

2. Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Jabatan Mufti atau mana-mana agensi yang berkaitan hendaklah memberikan perhatian dalam membimbing dan mengawal aqidah islamiyah Plaintiff.

[7] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 9/7/2019 untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan tersebut. Perayu telah mengemukakan 5 Alasan Rayuan sepertimana di muka surat 264-267 Rekod Rayuan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Setelah kami meneliti alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:-

- i. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak melihat atau mengambil pengakuan (Iqrar) Perayu bahawa beliau tidak pernah mengamalkan agama Islam dan berdasarkan niat, perkataan dan perbuatan Perayu yang telah menunjukkan bahawa Perayu bukanlah seorang Islam dan telah murtad;
- ii. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambilkira keterangan saksi-saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu; dan

- iii. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambil fakta bahawa Perayu telah menjalani proses kaunseling dan Istitabah yang telah dilalui oleh Perayu selama 60 hari tetapi proses istitabah tersebut telah gagal untuk mengubah pendirian Perayu bahawa beliau seorang bukan Islam.

[9] Berdasarkan fakta, Perayu telah memeluk Islam pada 12/4/2007 di PERKIM Kuala Lumpur dan tiada pertikaian daripada mana-mana pihak berkenaan kesahihan dan kesempurnaan pemelukan Islam Perayu pada tahun 2007 di Pejabat PERKIM Kuala Lumpur maka kami tidak ada sebab untuk menafikan pengIslaman Perayu. Dengan yang demikian kami membuat pengiktirafan bahawa mulai 12/4/2007, Perayu adalah seorang Islam yang sah dari segi hukum syarak dan undang-undang.

Isu Pertama : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak melihat atau mengambil pengakuan (Iqrar) Perayu bahawa beliau tidak pernah mengamalkan agama Islam dan berdasarkan niat, perkataan dan perbuatan Perayu yang telah menunjukkan bahawa Perayu bukanlah seorang Islam dan telah murtad.

[10] Di dalam Alasan Rayuan Perayu, Perayu menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak melihat atau mengambil pengakuan (Iqrar Perayu yang telah mengikat diri Perayu ke atas apa yang diikrarkan. Perkara yang diikrarkan adalah berkenaan pengakuan Perayu yang tidak pernah mengamalkan agama Islam dan ianya dinyatakan ketika prosiding perbicaraan berjalan di hadapan Hakim Bicara.

[11] Berkenaan isu pengakuan diri (iqrar) ini, Perayu telah merujuk penghakiman kes *MAIWP lwn. Nor Shahiran Lum Abdullah* (kes rayuan no. 14000-043-0031-2011-belum dilaporkan) yang menyatakan bahawa pengakuan Perayu di dalam kes tersebut diambil kira sebagai pengakuan kepada apa yang berlaku kepada diri sendiri.

[12] Responden pula berhujah bahawa Mahkamah Syariah tidak terikat untuk menerima apa-apa sahaja keterangan Perayu tanpa perlu mengambil kira atau mempertimbangkan perkara-perkara lain.

[13] Dalam isu ini, kami merujuk maksud pengakuan diri (iqrar) dan secara tepatnya takrif iqrar adalah sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor ialah:

“17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak”.

[14] Sebelum ini, Panel Rayuan Syariah di dalam kes yang telah diputuskan pada 30/5/2016 iaitu kes *Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015-belum dilaporkan]* di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) sebagaimana berikut;

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[15] Dengan merujuk penghakiman kes di atas kami berpendapat dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan termasuklah penghujahan bertulis Perayu berkenaan pernyataan Perayu di hadapan Hakim Bicara bukanlah iqrar di bawah subseksyen 17(1). Dengan yang demikian, kami berpendapat Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak menerima secara mutlak pengakuan diri Perayu berkenaan dengan status aqidahnya. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab Perayu untuk meyakinkan Hakim Bicara berkenaan keterangannya dengan cara membuktikan apa-apa fakta sama ada secara dokumentar, keterangan sokongan dan lain-lain.

[16] Merujuk kepada hujahan Perayu, kami mendapati Perayu telah menjadikan alasan kegagalan mengamalkan ajaran Islam boleh menyebabkan terkeluarnya seseorang daripada Islam. Kami menegaskan bahawa kegagalan mana-mana orang Islam beramal dengan ajaran Islam tidaklah menyebabkan gugur aqidah melainkan peninggalan untuk mengamalkan ajaran Islam khususnya ibadat fardhu disertakan dengan keengkaran atau penafian bahawa amalan itu adalah suatu kewajipan. Begitu juga dengan amalan-amalan mungkar seperti memakan atau meminum makanan/minuman yang haram, serta mengunjungi kuil, ianya adalah suatu dosa besar tetapi tidaklah menyebabkan gugur aqidah dan terkeluar daripada Islam. Perkara ini telah dinyatakan di dalam kes *Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan* kes rayuan no. 14000-043-0042-2013 (belum dilaporkan) pada 21 Januari 2014.

Di dalam kes di hadapan kami, Perayu tidak menunjukkan di mana-mana peringkat bahawa Perayu telah menafikan kewajipan melaksanakan ajaran Islam atau mengengkari amalan wajib dengan mengeluarkan perkataan yang jilik atau menghina amalan-amalan tersebut. Selain itu, Perayu telah gagal membuktikan

tentang apa-apa peninggalan amalan Islam dan amalan mungkar yang telah dilakukannya. Jika ianya berjaya dibuktikan sekalipun kami berpendapat perbuatan mungkar dan peninggalan amalan Islam oleh Perayu tidaklah boleh dirangkumkan sebagai telah gugur aqidah.

[17] Perayu telah mengucap dua kalimah syahadah dengan sempurna di dalam keadaan waras, atas kehendak sendiri, dan tidak dipaksa. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara apabila berpuas hati pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan tanpa paksaan yang mana dengan jelas Perayu telah mendatangi dan sedar akan kesan mengucap dua kalimah syahadah tersebut. Ini menunjukkan bahawa Perayu sendiri mahu dirinya *“diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam”*.

[18] Amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali iktiqad dan akidah Perayu yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan* [Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015]. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[19] Dengan hormatnya, kami tegaskan bahawa Islam adalah Agama Persekutuan yang mendapat pengiktirafan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tatacara pemelukan Islam seperti yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Agama Islam

yang telah memeteraikan diri seseorang itu dengan Islam, maka perbuatan cuba untuk menukar atau menafikan agama tanpa lunas yang betul adalah satu tindakan yang cuba mempermainkan agama tersebut.

Suka kami ingatkan bahawa menolak agama bukan seperti memakai baju bila mahu akan memakainya dan bila tidak mahu maka akan menukar dan memakai baju yang lain, dan ini tidak bertepatan dengan status agama sebagai pegangan akidah yang sepatutnya dipertahankan sepanjang hayat apatah lagi 'Islam' di negara ini adalah Agama Persekutuan.

Isu Kedua : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambilkira keterangan saksi-saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.

[20] Seterusnya Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak mengambilkira keterangan saksi-saksi Perayu yang mengesahkan Perayu telah tidak mengamalkan cara hidup dan ajaran Islam. Responden menghujahkan pula bahawa Hakim Bicara mempunyai budi bicara dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Perayu bagi isu-isu yang dibangkitkan Perayu di Mahkamah bicara itu. Responden selanjutnya menghujahkan saksi-saksi Perayu yang bukan Islam boleh memberikan keterangan untuk orang Islam tetapi tidak memperuntukkan bahawa keterangan tersebut hendaklah diterima terus oleh Mahkamah.

[21] Ketika prosiding di Mahkamah Bicara, Perayu telah mengemukakan tiga (3) orang saksi iaitu Chandramalla A/P Arumugam (kakak Perayu-S1P), Navin Kumaran A/L Vijaya Kumaran (jiran Perayu-S2P) dan Kaamatchii A/P Mark

Jacob (kawan satu tempat kerja Perayu-S3P). Setelah meneliti Alasan Penghakiman Hakim bicara di muka surat 239-258 Rekod Rayuan, kami mendapati Hakim Bicara telah mempertimbangkan dan telah mengambilkira keterangan yang telah diberikan oleh ketiga-tiga saksi Perayu. Kami tidak menemui di mana-mana penghakiman Hakim Bicara yang menyatakan telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Perayu.

[22] Isu berkaitan keterangan saksi-saksi yang bukan Islam boleh diterima oleh Mahkamah sebagai bayyinah ini adalah berdasarkan Seksyen 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[23] Perkara ini telah diputuskan Mahkamah Syariah antaranya kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan binti Abdullah* dan kes *Dalam Perkara Permohonan Perisytiharan Status Agama si Mati Nyonya binti Tahir, Permohonan Ex-Parte Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan 2 yang lain* JH XXI/II (1427H) 221, apabila dua Mahkamah Syariah tersebut telah merujuk kepada seksyen 83 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah dan telah mengesahkan dan menerima pakai keterangan saksi-saksi bukan Islam sebagai bayyinah.

[24] Kami dengan ini mengukuhkan bahawa saksi bukan Islam kompeten untuk memberi keterangan “bayyinah” di Mahkamah Syariah berdasarkan seksyen 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah yang memperuntukkan seperti yang berikut:-

“Seseorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberi bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.”

[25] Walaubagaimanapun kebolehterimaan sesuatu keterangan (bayyinah) yang diberikan oleh seseorang bukan Islam terhadap orang Islam adalah berbeza-beza mengikut kes dan keterangan yang diberikan. Ini bererti, keterangan orang bukan Islam bukanlah suatu keterangan yang mutlak diterima.

[26] Di dalam kes ini S1P, S2P dan S3P telah memberikan keterangan berkenaan pengamatan mereka terhadap cara hidup Perayu yang tidak mengamalkan Islam. Kami berpendapat keterangan S1P, S2P dan S3P tidak menyokong sepenuhnya keterangan Perayu sama ada ianya tidak mempunyai kolaborasi antara satu sama lain atau ianya tidak konsisten di dalam sesuatu isu. Kami juga dapati SP1 adalah kakak Perayu yang mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status SP1 ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya walaupun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah. Oleh kerana dakwaan Perayu hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi. Walau bagaimanapun kami berpendapat keterangan ketiga-tiga saksi Perayu adalah tidak mencukupi untuk diterima.

Isu Ketiga : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambil fakta bahawa Perayu telah menjalani proses kaunseling dan Istitabah yang telah dilalui oleh Perayu selama 60 hari tetapi proses istitabah tersebut telah gagal untuk mengubah pendirian Perayu bahawa beliau seorang bukan Islam.

[27] Dalam isu ini, kami berpendapat kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah (2009) 27 2 185* hendaklah menjadi panduan utama dan diikuti sewajarnya bagi kes-kes permohonan mengisytiharkan diri seseorang bukan lagi Islam.

[28] Dalam kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah*, terdapat dua (2) prinsip yang boleh dijadikan panduan iaitu;

“Apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah syahadah disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, hartanya, dan nyawanya sepertimana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam.”

dan

“Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini”.

[29] Kami mendapati di dalam kes ini, kesempurnaan pemelukan Islam Perayu mengikut undang-undang dan hukum Syarak pada 12/4/2007 di PERKIM Kuala Lumpur tidak pernah dipertikaikan, malah diakui oleh Perayu sendiri. Oleh itu pemelukan Islam Perayu adalah sempurna sepertimana kehendak undang-undang dan hukum Syarak. Oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan dia telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam sebagaimana yang diakui saksi-saksi, maka Perayu dalam kes ini adalah terikat dengan prinsip yang kedua iaitu;

“Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini”

[30] Oleh yang demikian, walaupun kaunseling dan sesi rundingcara/penasihatatan aqidah serta proses istitabah telah dijalankan dan laporan terhadapnya telah dikeluarkan, walau apapun pendirian Perayu ianya tidaklah mengikat Mahkamah untuk mengisytiharkan Perayu bukan lagi seorang Islam atau tidak.

[31] Kami tegaskan menjadi prinsip Mahkamah Rayuan untuk tidak akan mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap dari segi undang-undang dan hukum Syarak dalam membuat keputusannya. Keberatan yang amat sangat bagi Mahkamah Rayuan untuk campur tangan, mengganggu atau mengubah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan ianya jelas silap dalam ertikata ianya taksah atau tak bersesuaian dengan fakta yang terbukti atau keadaan sesuatu kes itu.

[32] Di dalam kes ini kami mendapati keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Bicara adalah betul dan keputusan tersebut tidak perlu kepada campur tangan daripada Mahkamah Rayuan ini. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan Perayu gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya bagi membuktikan dia boleh diisytiharkan bukan lagi seorang yang beragama Islam.

[33] Kami menarik perhatian Pihak Berkuasa Agama Islam negeri-negeri agar bertindak secara lebih proaktif untuk membimbing Perayu khususnya dan mana-mana saudara baharu yang senasib dengannya. Keperluan bimbingan tersebut tidak terhenti kepada pengurusan kebajikan dan sosial Perayu semata-mata namun mestilah juga menjadi pemudahcara bagi Perayu. Pendidikan dan pengajaran kepada Perayu hendaklah dijalankan secara lebih sistematik, bermodul dan berkala. Mudah-mudahan Perayu akan menikmati kemanisan iman yang sebenar sebagai seorang muslim yang beriman selepas ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 8/7/2019 dalam kes No. 10200-043-0256-2014 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



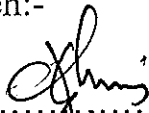
-
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor